

(부산지방해양수산청) 공유수면 점용·사용허가의 면제기준 고시 일부 개정

1. 개정이유

「(부산지방해양수산청) 공유수면 점용·사용허가의 면제기준 고시」의 재검토기한('25.6.30.)이 도래함에 따라, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따른 재검토기한 연장 및 알기 쉬운 법령 정비 기준을 준수하기 위해 일부 개정하고자 함

2. 주요내용

- 가. 알기 쉬운 법령 정비 기준 준수 및 행정규칙 속 어려운 용어 정비
계획에 따른 정비(제명, 안 제3조)
- 나. 재검토 기한 연장(안 제4조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

(부산지방해양수산청) 공유수면 점용·사용허가의 면제기준 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "(부산지방해양수산청) 공유수면 점용·사용허가의 면제기준 고시"를 "부산지방해양수산청 공유수면 점용·사용허가의 면제기준 고시"로 한다.

제3조 각 호 외의 부분 중 "대하여"를 "대해서"로 한다.

제4조 중 "2022년 7월 1일"을 "2025년 1월 1일"로, "6월 30일"을 "12월 31일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

부산지방해양수산청 공유수면 점용·사용허가의 면제기준 고시

제1조(목적) 이 고시는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조 제1항제5호 및 같은 법 시행규칙 제6조제2호에 따른 공유수면 점용·사용 허가의 면제기준에 관하여 관로의 형태·규모 등 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시는 부산지방해양수산청이 관리하는 공유수면 내에서 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조제1항제5호에 해당하는 점용·사용 행위를 하는 경우에 적용한다.

제3조(공유수면 점용·사용허가 면제대상) 활어 도매·소매점 영업(활어 운반 차량 포함) 또는 「식품위생법시행령」 제21조제8호나목에 따른 일반음식점营业을 하는 자가 다음 각호에 해당하는 시설을 이용하여 공유수면으로부터 물을 끌어들이거나 공유수면에 물을 내보내는 행위에 대해서는 공유수면 점용·사용허가를 면제한다.

1. 관로의 형태 : 제한 없음. 다만, 해안 경관 보호, 선박의 통항 안전확보, 공유수면의 관리·운영상 지장이 없어야 함

2. 관로의 규모

가. 공유수면으로부터 물을 끌어들이거나 내보내는 개별 관로의 지름이 100mm 이하

나. 2인 이상 5인 미만이 공동으로 취수, 집수시설을 설치하여 공유수면으로부터 물을 끌어들이는 경우 관로의 지름 250mm 이하, 내보내는 경우 200mm 이하

다. 5인 이상이 공동으로 취수 및 집수시설을 설치하여 공유수면으로부터 물을 끌어들이는 경우 관로의 지름이 400mm 이하, 내보내는 경우 200mm 이하

제4조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <제2025-131호, 2025.06.30.>

이 고시는 2025. 7. 1.부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u>(부산지방해양수산청) 공유수면 점용 · 사용허가의 면제기준 고시</u> 제3조(공유수면 점용 · 사용허가 면제대상) 활어 도매 · 소매점 영업(활어 운반 차량 포함) 또 는 「식품위생법시행령」 제21조 제8호나목에 따른 일반음식점 영업을 하는 자가 다음 각호에 해당하는 시설을 이용하여 공유 수면으로부터 물을 끌어들이거 나 공유수면에 물을 내보내는 행위에 <u>대하여</u>는 공유수면 점용 · 사용허가를 면제한다. 1. 2. (생 략) 제4조(재검토기한) 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규 정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2022년 7월 1일</u>을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>6</u> <u>월 30일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다.	<u>부산지방해양수산청 공유수면 점용 · 사용허가의 면제기준 고시</u> 제3조(공유수면 점용 · 사용허가 면제대상) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>대해서</u>----- -----. 1. 2. (현행과 같음) 제4조(재검토기한) ----- ----- ----- <u>2025년 1월 1일</u>----- ----- <u>12</u> <u>월 31일</u>----- ----- ----- <u>해야</u> -----.